ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 769/QĐ-UBND	*Bắc Giang, ngày 27tháng 6 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đức Bắc Giang để thực hiện Dự án: Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18/01/2024; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29/6/2024;

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 22/QĐ-HĐND ngày 03/4/2025 của HĐND tỉnh Bắc Giang về việc thông qua bổ sung danh mục dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất để phục vụ mục đích phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 291/QĐ-UBND ngày 27/3/2023 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Việt Yên; số 486/QĐ-UBND ngày 08/5/2025 về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 thị xã Việt Yên;

Xét đề nghị của: Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đức Bắc Giang tại Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất và Đơn xin giao đất ngày 29/4/2025; UBND thị xã Việt Yên tại Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 8/5/2025 và Báo cáo số 377/BC-UBND ngày 8/5/2025; Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 474/TTr-SNNMT ngày 19/6/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao diện tích 89.403,0 m^2 đất đã được UBND tỉnh chuyển mục đích cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đức Bắc Giang để thực hiện dự án: Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên. Cụ thể như sau:

1. Mục đích sử dụng: Thực hiện dự án Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên *(loại đất theo Bảng thống kê diện tích giao đất theo bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng).*

2. Thời hạn giao đất: Theo thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đã được chấp thuận.

3. Vị trí, ranh giới khu đất: Được xác định theo các tờ Bản đồ địa chính khu đất và hồ sơ kèm theo

4. Hình thức giao đất:

+ Giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở: 17.742 m^2;

+ Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 71.661 m^2.

5. Phương thức giao đất: Giao đất thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất

6. Nhà đầu tư phải chịu các hạn chế về quyền của người sử dụng đất theo quy định pháp luật.

7. Giao cho UBND phường Quang Châu diện tích 191,8 m^2 đất thu hồi ngoài chỉ giới thực hiện dự án, không chuyển mục đích sử dụng đất, để quản lý theo quy định của Pháp luật đất đai.

8. Địa điểm: tổ dân phố Nam Ngạn, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức:

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thẩm định, trình UBND tỉnh nêu trên; thu phí, lệ phí; tham mưu UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể; chuyển thông tin địa chính để tính tiền sử dụng đất theo quy định đối với phần diện tích giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc sử dụng đất của dự án, xử lý kịp thời các vi phạm về đất đai, môi trường có liên quan của chủ đầu tư (nếu có); hướng dẫn đăng ký đất đai, thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dự án theo đúng quy định pháp luật.

- Văn phòng Đăng ký đất đai chỉnh lý biến động, xử lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu hồi.

- Đôn đốc UBND thị xã Việt Yên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án sử dụng tầng đất mặt của chủ đầu tư, đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật về trồng trọt.

2. Sở Tài chính:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các nội dung khác liên quan đến lĩnh vực đầu tư làm cơ sở để giao đất thực hiện dự án theo quy định tại Điều 224 Luật Đất đai; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư đã được chấp thuận.

3. Sở Xây dựng:

Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các nội dung liên quan đến tham mưu UBND tỉnh kế hoạch phát triển nhà ở, các nội dung liên quan pháp luật về nhà ở làm cơ sở để giao đất thực hiện dự án theo quy định tại Điều 224 Luật Đất đai; đôn đốc nhà đầu tư hoàn thành dự án, đưa vào khai thác, vận hành theo đúng dự án đầu tư đã được chấp thuận; xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm có liên quan đến hoạt động xây dựng và vận hành dự án (nếu có).

4. Chi cục thuế Khu vực VI:

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính xác định tiền sử dụng đất Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đức Bắc Giang phải nộp; hướng dẫn, đôn đốc người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với phần diện tích được giao theo quy định của pháp luật.

5. UBND thị xã Việt Yên:

Chịu trách nhiệm về việc xác định nguồn gốc đất, về tính chính xác, đúng quy định pháp luật của việc thu hồi và phê duyệt phương án BTGPMB. Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc đảm bảo dự án phù hợp với các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng, các quy hoạch chuyên ngành có liên quan của địa phương và việc đề xuất thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án kiểm tra, giám sát việc thực hiện phương án sử dụng tầng đất mặt của chủ đầu tư đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật về trồng trọt; hoàn thành việc giao đất thực địa cho chủ đầu tư trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh ban hành Quyết định chuyển mục đích, giao đất; chỉ đạo UBND phường Quang Châu cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

6. UBND phường Quang Châu:

Chỉnh lý hồ sơ địa chính; thiết lập hồ sơ, quản lý chặt chẽ diện tích được giao không để xảy ra lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm pháp luật đất đai theo quy định.

7. Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đức Bắc Giang:

Thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai; đưa đất vào sử dụng và sử dụng đất đúng ranh giới, mục đích được giao; chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, kinh doanh bất động sản, pháp luật có liên quan và Quyết định chấp thuận đầu tư dự án đã được phê duyệt. Xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của dự án trên phần đất được giao theo đúng thiết kế đã được phê duyệt và dự án đã được chấp thuận; sau khi xây dựng xong bàn giao các hạng mục công trình đã xác định trong dự án cho UBND thị xã Việt Yên để quản lý, đưa vào sử dụng. Chỉ được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất thuộc dự án sau khi đã đáp ứng đủ các điều kiện pháp luật quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Xây dựng; Chi cục Thuế khu vực VI; UBND thị xã Việt Yên; UBND phường Quang Châu và Công ty Cổ phần Đầu tư Thành Đức Bắc Giang căn cứ Quyết định thi hành.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm đăng tải Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công ty Cổ Phần đầu tư Thành Đức Bắc Giang *(trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công)*;
- Phòng QLĐĐ - Sở NNMT *(lưu HS);*
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, KTN, KTTH, Trung tâm thông tin (đăng tải);
- Lưu: VT, KTN

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Văn Thịnh

BẢNG TỔNG HỢP CƠ CẤU CÁC LOẠI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT
Dự án: Khu dân cư thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên
(Kèm theo Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 27 /6/2025 của UBND tỉnh)

STT	Tên phân khu	Ký hiệu	Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch (m2)	Diện tích giao đất (m2)	Diện tích còn lại (m2)	Ghi chú
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6=4-5*	*7*
I	**Đất ở**		**17.742,0**	**17.742,0**		
1	Đất ở liền kề 1	LK1	1.346,0	1.346,0		
2	Đất ở liền kề 2	LK2	1.376,0	1.376,0		
3	Đất ở liền kề 3	LK3	3.950,0	3.950,0		
4	Đất ở liền kề 4	LK4	3.950,0	3.950,0		
5	Đất ở liền kề 5	LK5	2.950,0	2.950,0		
6	Đất ở liền kề 6	LK6	4.170,0	4.170,0		
II	**Đất công cộng**		**20.058,0**	**20.058,0**		
1	Đất giáo dục	GD	16.749,0	16.749,0		
2	Đất dịch vụ thương mại	TM	3.309,0	3.309,0		
III	**Đất cây xanh**	**CX**	**5.321,0**	**5.321,0**		
1	Đất cây xanh 1	CX1	1.705,0	1.705,0		
2	Đất cây xanh 2	CX2	2.054,0	2.054,0		
3	Đất cây xanh cách ly	CXCL	1.562,0	1.562,0		
IV	**Đất mặt nước**	**CX**	**5.643,0**	**5.643,0**		
1	Đất mặt nước 1	MN1	2.197,0	2.197,0		
2	Đất mặt nước 2	MN2	3.446,0	3.446,0		

V	**Đất giao thông, HTKT**		**40.639,0**	**40.639,0**		
1	Đất giao thông nội bộ		33.590,0	33.590,0		
2	Đất bãi đỗ xe	P	2.311,0	2.311,0		
	Đất bãi đỗ xe 1	P1	1.202,0	1.202,0		
	Đất bãi đỗ xe 2	P2	1.109,0	1.109,0		
3	Đất HTKT		4.738,0	4.738,0		
TỔNG			**89.403,0**	**89.403,0**		